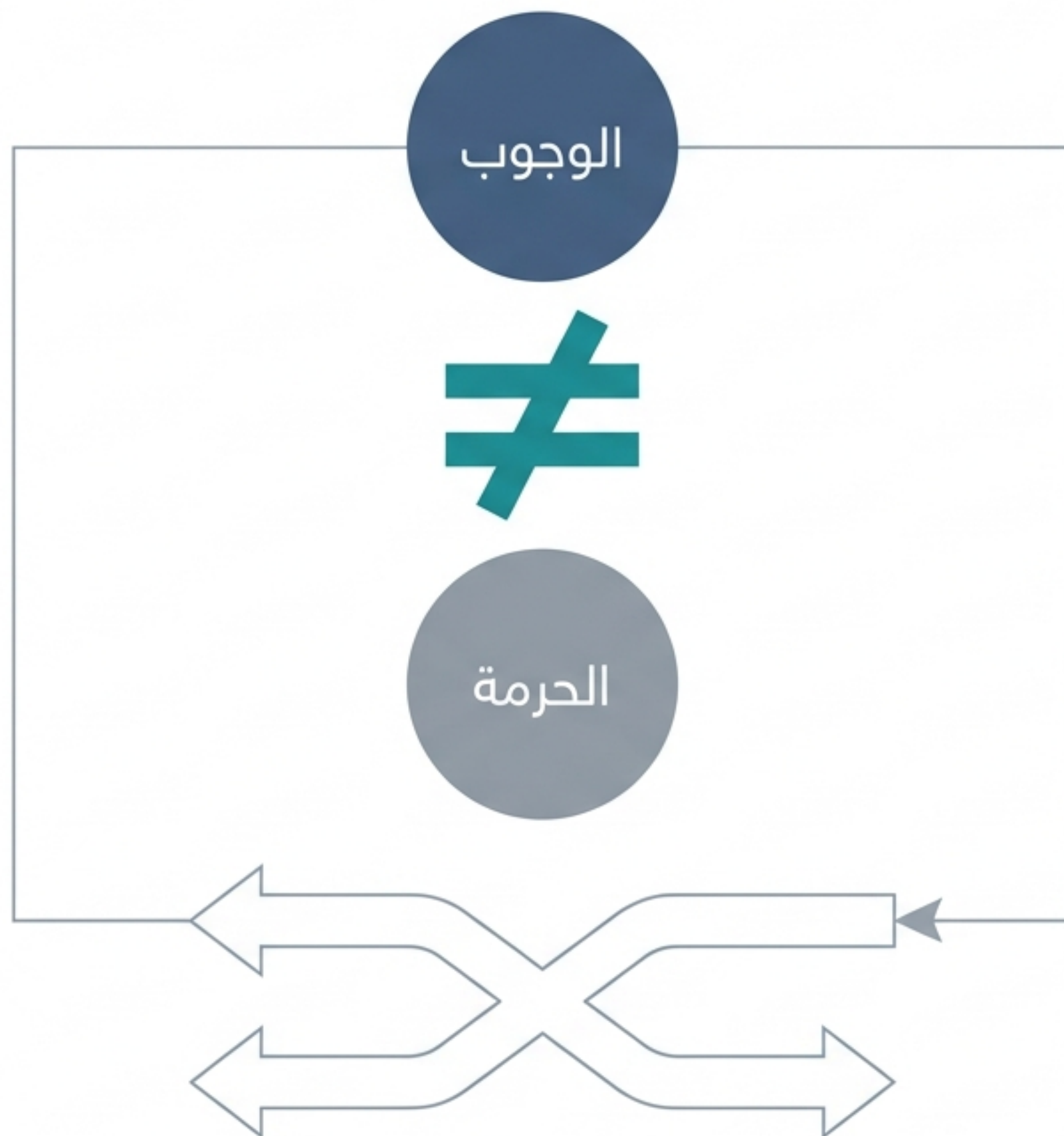


التضاد القطعي بين الوجوب والحرمة



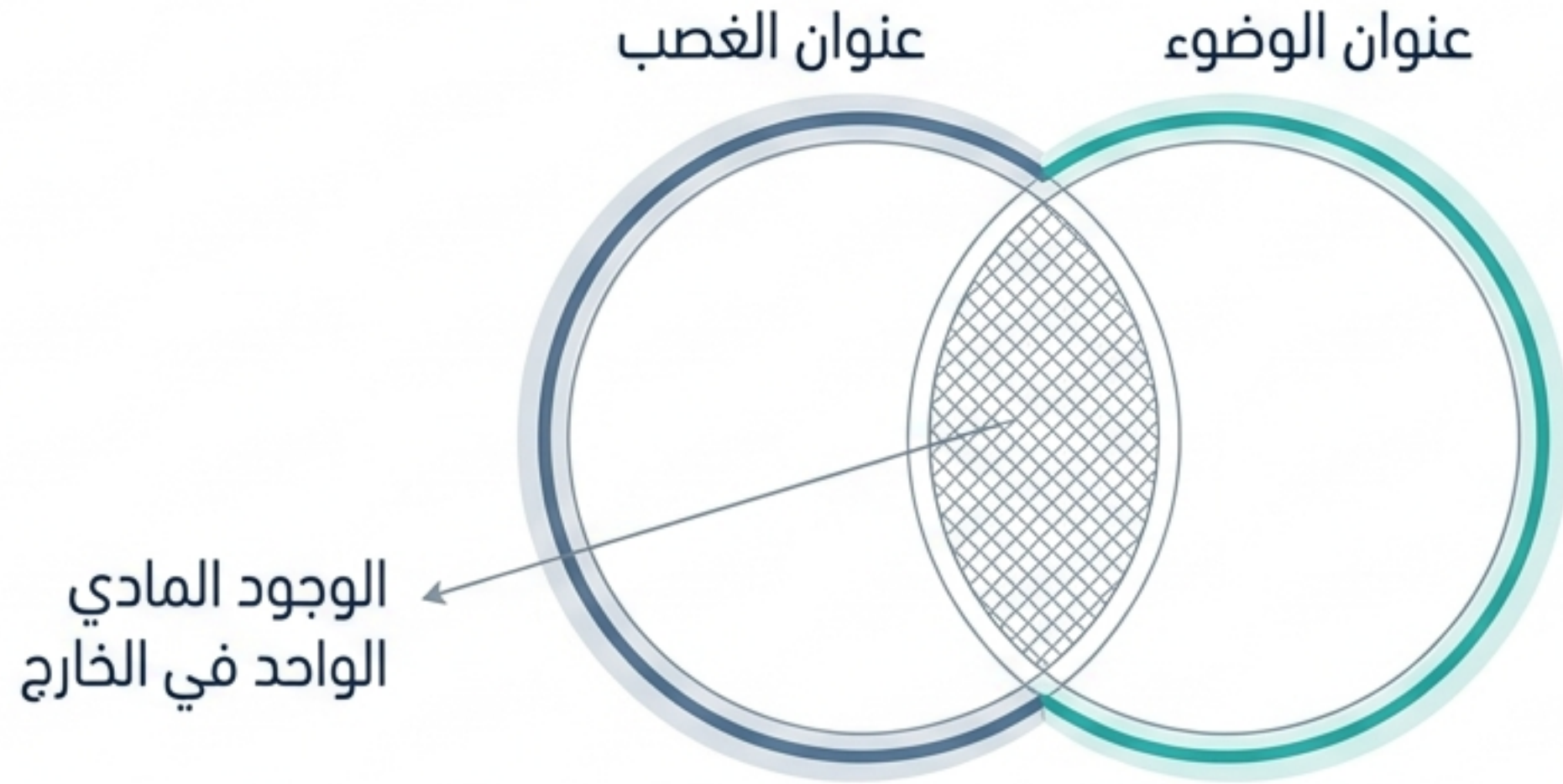
- **الأفعال المتعددة:** تقبل الوجوب والحرمة معاً في ذات الوقت.

- **الفعل الواحد:** يستحيل اتصافه بالوجوب والحرمة معاً.

- **القاعدة الأصولية:** الوجوب والحرمة ضدان لا يجتمعان.

- **التطبيق المرجعي:** دفع الزكاة (واجب) مع شرب النجس (حرام).

معضلة تعدد الوصف في الوجود الواحد



الوجود المادي:

عملية حركية واحدة بالذات والواقع.

التصور الذهني:

أوصاف وعناوين متعددة لنفس العملية.

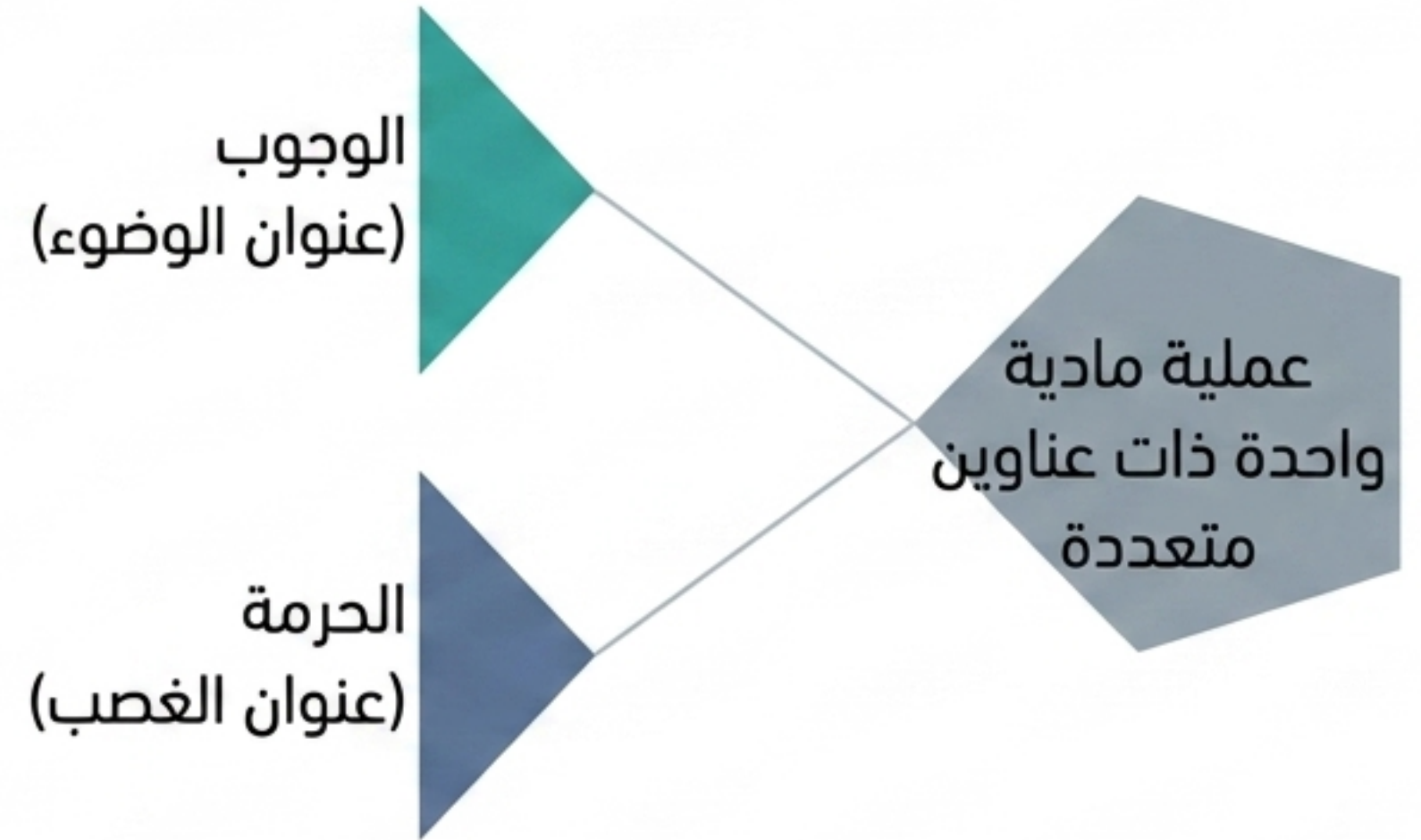
المثال المحوري:

الموضوع بماء مغصوب.

التساؤل المنهجي:

هل يُعامل الفعل ككيان واحد أم كيانات متعددة؟

المبرر الفلسفي لجواز اجتماع الأمر والنهي



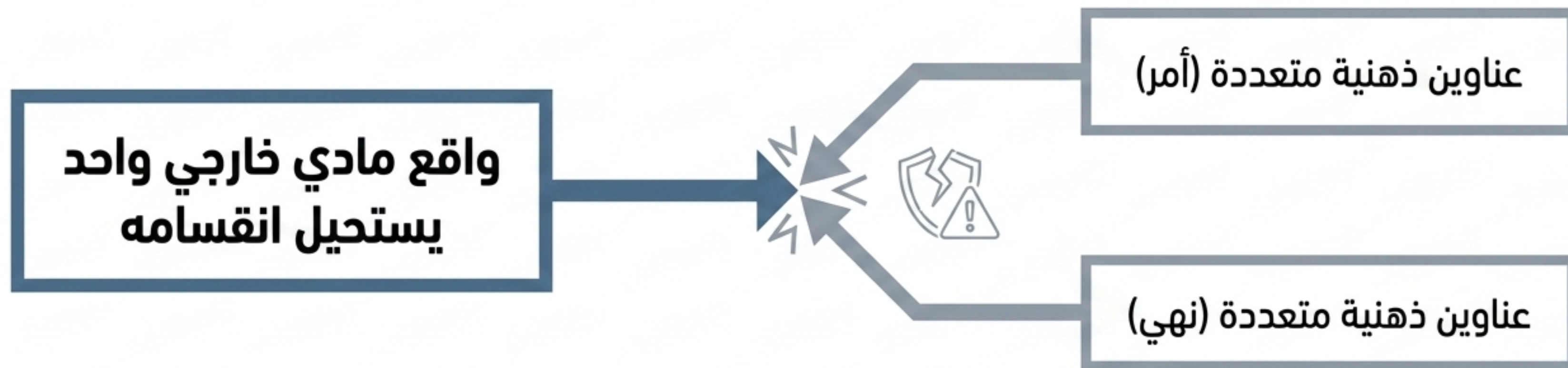
التطبيق: الوضوء (واجب)
بالتزامن مع الغصب
(حرام) في حركة واحدة.

النتيجة التشريعية: جواز
كون أحد العناوين واجباً
والآخر حراماً.

المبرر المنطقي: تعدد
الأوصاف والعناوين
يكفي لتعدد الحكم.

المبدأ التأسيسي: إلحاق
العملية بالأفعال
المتعددة.

حتمية امتناع اجتماع الأمر والنهي



المبدأ التأسيسي: إلحاق العملية بالفعل الواحد حتماً.	المبرر الوجودي: الوحدة في الواقع الخارجي تمنع تعدد الأحكام.	النتيجة التشريعية: امتناع توجيه الوجوب والحرمة لنفس العملية.	الحجة الفلسفية: العناوين مجرد مرآة لواقع يستحيل انقسامه.
---	---	--	--

الصحة والبطلان في ميزان التحريم

الصحة والبطلان	الوجوب والحرمة
معييار الصحة: ترتب الأثر المتفق عليه (كنقل الملكية في البيع).	
معييار البطلان: انعدام الأثر القانوني والشرعي للعقد.	

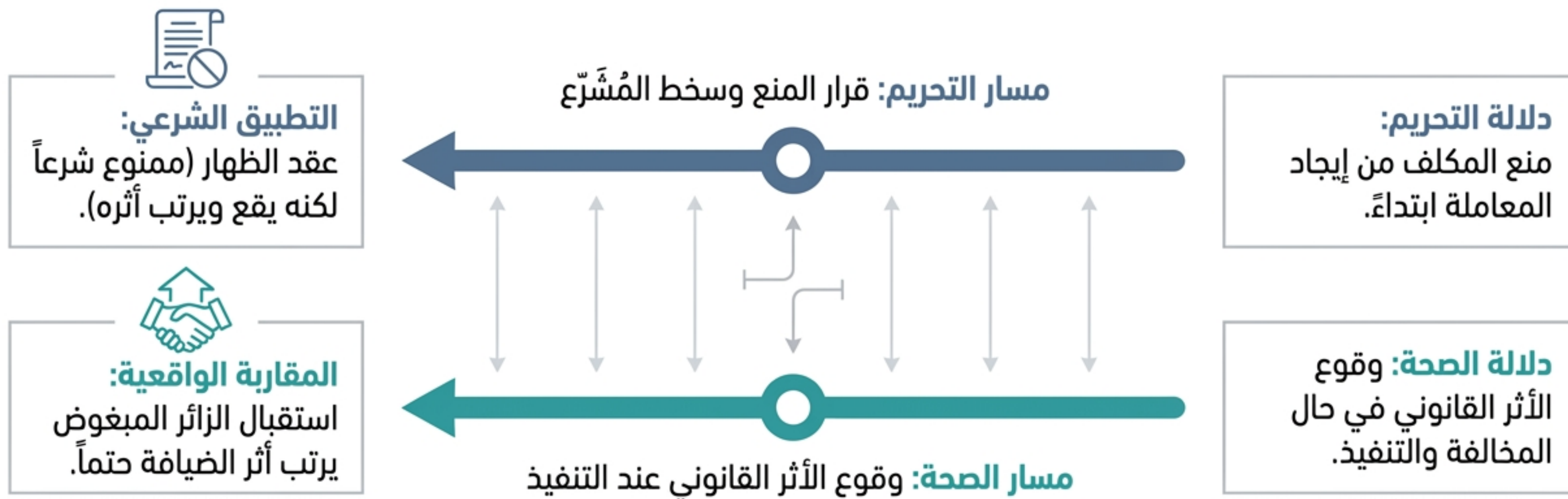
قاعدة التضاد: الصحة والبطلان متضادان تماماً كالوجوب والحرمة.



نقطة الالتقاء: لا يوجد أي تضاد بين الصحة والحرمة.



الحرمة في المعاملات لا تقتضي البطلان



الحرمة في العبادات تستلزم البطلان المطلق



شرط القبول:
العبادة تفتقر
حتماً إلى قصد
التقرب.

التناقض الداخلي:
يستحيل التقرب
بفعل مبغوض أو
معصية.

النتيجة الحتمية:
الحرمة في العبادات
تصادر النية
وتؤدي للبطالان.

أمثلة فقهية:
تحريم صوم يوم
العيد، وصلاة
الحائض.

المصفوفة الأصولية الشاملة

أثر التحريم في المجالات	المنظور الفلسفي للمتعدد
 حقل المعاملات: الحرمة سلطة منع، ولا تعيق ترتب الأثر القانوني والصحة.	 العناوين الذهنية: إما تبرر تعدد الأحكام (الجواز) أو تذوب في الواقع (الامتناع).
 حقل العبادات: الحرمة تضرب جوهر التقرب، مما يفرض البطلان الحتمي.	 الفعل الخارجي: واحد بالذات، متعدد بالعناوين.

الانقسام
والمسار

النتيجة
النهائية